- المدبر يعتق من الثلث ، لا من رأس المال ؛ لأن حكمه حكم الوصية ، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت .

- ويجوز لسيده هبته ، لأن الهبة مثل البيع .

- يجوز للسيد وطء أمته المدبرة ؛ لأنها مملوكته ، وقد قال تعالى : ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون :٦] .

المسألة الخامسة : المكاتَب :

١-تعريفه :

الكتابة والمكاتبة لغةً : مأخوذة من كَتَبَ بمعنى أوجب ، وألزم .

وشرعاً : هي إعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً . فالمكاتَب -بفتح التاء- : هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده ، وبكسرها : من تقع منه . وسميت كتابة ؛ لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاباً بما اتفقا عليه .

٢- حكم المكاتبة ، ودليل ذلك :

الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور :٣٣] .

٣-من أحكام المكاتبة :

- يعتق العبد أو الأمة ويصيرا حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما ، لقوله ﷺ : (المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم)[1] . فمفهومه : أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبداً ، ويصير حراً بالأداء .

- لا يُعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته ، للحديث الماضي .

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (٣٩٢٦) ، والترمذي برقم (١٢٦٠) وحسنه ، واللفظ لأبي داود . وحسنه الألباني (الإرواء برقم ١٦٧٤) .